P U T U S A N

Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedek Hidayat
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /12 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lama Gg Leman Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yangka Irianto, S.E
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/28 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kesatria Barat No. 15 Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Dipersidangan Terdakwa 1. Dedek Hidayat didampingi Penasehat Hukumnya 1. Bornok Simanjuntak,S.H,M.H, 2. Irvan J.M Simatupang,S.H,M.H, 3. Buha P Siburian,S.H.,4.Lasma Sinambela,S.H. Para Advokat yang tergabung pada OBH Yesaya 56 beralamat di jalan Pembangunan Nomor 56 Medan Binjai Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus taqnggal Juni 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2023 dan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E didampingi Penasehat Hukumnya 1. Buha P.Siburian, 2.Lasma Sinambela,S.H dan 3. Hardian Maulana Putra,S.H., Para Advokat yang tergabung dalam OBH Yesaya 56 beralamat jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Hidayat dan Terdakwa II Yangka Irianto, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedek Hidayat dan Terdakwa II Yangka Irianto, SE berupa pidana penjara selama *6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan* dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti :
   - 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
   - 1 (satu) klip kosong berukuran sedang
   - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam

   Dirampas Untuk Dimusnahkan

   - Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

   Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Dedek Hidayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Dedek Hidayat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantumdalam surat dakwaan Alternetif pertama ;

3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1)) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternetif kedua ;

4. Menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti :

6. Menyatakan barang bukti :

- 8 (delapan) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berta bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Atau berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantumdalam surat dakwaan Alternetif pertama ;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana « tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kedua ;

3. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasaekan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti :

- 8 (delapan) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berta bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama ;

Bahwa mereka Terdakwa I. Dedek Hidayat dan Terdakwa II. Yangka Irianato, SE pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sentosa Lama GG.Leman kelurahan Sei Kera Hulu kecamatan Medan perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom,dan saksi Samuel Jakson Purba Sitorus, (yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di Jalan Sentosa Lama Gg.Leman kelurahan Sei kera hulu kecamatan Medan Perjuangan kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika, kemudian para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ketempat tersebut dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi Polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pemantauan dan penyamaran, dan mendatangi rumah yang dimaksud dan berpura pura memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.70.000, kepada terdakwa lalu terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II keluar dari dalam rumah tersebut, lalu terdakwa II menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu kepada saksi Polisi, dan pada saat hendak menyerahkan narkotika tersebut saksi Polisi menangkap terdakwa II sementara saksi Polisi lainnya masuk kedalam rumah dan menangkap terdakwa I yang selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I sehingga ditemukan diatas tempat tidur terdakwa I 1(satu) dompet hitam dalamnya berisi 1(satu) plastic yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil narkotika jenis sabu sabu, yang berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian dengan No.102/04.37.00/2023 tanggal 13 April 2023 8 (delapan) plastic klip dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, kemudian untuk hal ini para saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan untuk di periksa lebih lanjut; Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya bermufakat bersama untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya terdakwa I meminta terdakwa II untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada para saksi Polisi,Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut dibeli oleh terdakwa I dari Edo pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 11.00 wib, dijalan Cokroaminoto sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2408/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) plastic klip dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik terdakwa Dedek Hidayat dan Yangka Irianto, SE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Dedek Hidayat dan Terdakwa II. Yangka Irianato, SE pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sentosa Lama GG.Leman kelurahan Sei Kera Hulu kecamatan Medan perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi hengki Ariandi Gultom,dan saksi Samuel Jakson Purba Sitorus,(yang merupakan anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di Jalan Sentosa Lama Gg.Leman kelurahan Sei kera hulu kecamatan Medan Perjuangan kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika, kemudian para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ketempat tersebut dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi Polisi melakukan pemantauan dan penyamaran, dan mendatangi rumah yang dimaksud dan berpura pura memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.70.000, kepada terdakwa lalu terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II keluar dari dalam rumah tersebut, lalu terdakwa II menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu kepada saksi Polisi, dan pada saat hendak menyerahkan narkotika tersebut saksi Polisi menangkap terdakwa II sementara saksi Polisi lainnya masuk kedalam rumah dan menangkap terdakwa I yang selanjutnya para saksi Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I sehingga ditemukan diatas tempat tidur terdakwa I 1(satu) dompet hitam dalamnya berisi 1(satu) plastic yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil narkotika jenis sabu sabu, yang berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian dengan No.102/04.37.00/2023 tanggal 13 april 2023 8 (delapan) plastic klip dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, kemudian untuk hal ini para saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan untuk di periksa lebih lanjut; Bahwa terdakwa I dan terdakwa I bermufakat bersama untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis abu tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan .Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2408/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung, Spd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) plastic klip dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik terdakwa Dedek Hidayat dan Yangka Irianto, SE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama Tim yang terdiri dari saksi Hengky Ariandy Gultom dan samuel Jacson Purba kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Sentosa Lama Gang leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) klip plastik kosong ukuran sedang, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap para Terdakwa karena saksi bersama Tim anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba jenis shabu di jalan Sentosa Lama Gg Leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelelidikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib bersama Hengky Ariandy Gultom dan samuel Jacson Purba dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli mendatangi sebuah rumah yang menurut informasi adalah rumah penjual Shabu, setiba di rumah tersebut Tim melakukan penyamaran menghampiri Terdakwa 1. Dedek Hidayat dengan menyodorkan uang sebesar Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah) degan berkata " bang belanja" selanjutnya laki-laki tersebut menerima uang dan menyuruh saksi untuk menunggu dan Tim melihat laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah kemudian keluar Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E menyerahkan barang shabu langsung Tim anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa 1. Dedek Hidayat yang ditemukan barang bukti 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tenpat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari saku Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan atas kejadian tersebut, saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke kantor Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. Dedek Hidayat memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (n seratus ribu rupiah) dari penjualan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa 2. Yangka Irianto tidak mendapatkan apa-apa hanya membantu Terdakwa Dedek Hidayat ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Hengky Afriandy Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama Tim yang terdiri dari saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hengky Ariandy Gultom dan samuel Jacson Purba kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ;

- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Sentosa Lama Gang leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) klip plastik kosong ukuran sedang, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tenpat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap para terdakwa karena saksi bersama Tim anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba jenis shabu di jalan Sentosa Lama Gg Leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelelidikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib bersama Hengky Ariandy Gultom dan samuel Jacson Purba dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli mendatangi sebuah rumah yang menurut informasi adalah rumah penjual Shabu, setiba di rumah tersebut Tim melakukan penyamaran menghampiri Terdakwa 1. Dedek Hidayat dengan menyodorkan uang sebesar Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah) degan berkata “ bang belanja” selanjutnya laki-laki tersebut menerima uang dan menyuruh saksi untuk menunggu dan Tim melihat laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah kemudian keluar Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E menyerahkan barang shabu langsung Tim anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeldahan kedalam rumah ditemukan barang bukti 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan diatas tenpat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari saku Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan atas kejadian tersebut, saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke kantor Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. Dedek Hidayat memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (n seratus ribu rupiah) dari penjualan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa 2. Yangka Irianto tidak mendapatkan apa-apa hanya membantu Terdakwa Dedek Hidayat ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Dedek Hidayat menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya Terdakwa 2. Yangka Irianto pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Sentosa Lama Gg Leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yangn ditemukan berupa 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) klip plastik kosong ukuran sedang, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari dalam celana terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari saudara Edo sebanyak 4 (empat) kali dengan pembelian 1(satu) gram kadang ½ gram dengan harga rata-rata per gramnya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pergram dipecah Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) klip paket 70 (tujuh puluh) ke dalam plastik klip kecil menggunakan pipet plastic ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa menuruh Terdakwa 2. Yangka Irianto untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli karena saat itu Terdakwa sedang menyuapi anaknya makan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa 2. Yangka Irianto datag ke rumah Terdakwa 1. Dedek Hidayat di jalan Sentosa Lama Gg Leman kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan untuk duduk istirahat tidak laam Terdakwa pergi menjumpai Edo di jalan Cokroaminoto hendak membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) gram setelah itu Terdakwa masuk kamar memecah Narkotika shabu sebanyak 10 (sepuluh) kecil paket 70 (tujuh puluh) kemudian sekitar pukul 15.00 Wib datang laki-laki yang tidak dikenl oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika shabu dengan mmeberikan uang 70.000,00 (tujuh bpuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa 2. Yangka Irianto " tolong kau kasih sama yang beli itu " sambil meyerahkan 1(satu) paket kecil kepada Yangka sementara Terdakwa 1. Dedek Hidayat sambil menyuapi anaknya selanjutnya Terdakwa 2. Yangka Irianto menerima shabu tersebut langsung diserahkan kepada pembeli tiba-tiba tangan Terdakwa 2. yangka Irianto dipegang dan saat itu beberapa orang lainya mengaku anggota Polisi dari Polrestabes Medan menangkap dan menggeledah kamar Terdakwa Dedek Hidayat ditemukan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari saku Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan atas kejadian tersebut, saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke kantor Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menjual narkotika jneis shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;

Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya Terdakwa 1. Dedek Hidayat pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Sentosa Lama Gg Leman Kelurahan Sei Kera Huu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) klip plastik kosong ukuran sedang, 1(satu) buah dompet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari dalam celana terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa 1. Dedek Hidayat memperoleh Narkotika jenis shabu dari saudara Edo sebanyak 4 (empat) kali dengan pembelian 1(satu) gram kadang ½ gram dengan harga rata-rata per gramnya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pergram dipecah Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) klip paket 70 (tujuh puluh) ke dalam plastik klip kecil menggunakan pipet plastic ;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa disuruh Terdakwa Dedek Hidayat untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli karena saat itu Terdakwa 1. Dedek Hidayat sedang menyuapi anaknya makan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa 1. Dedek Hidayat di jalan Sentosa Lama Gg Leman kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan untuk duduk istirahat kemudian sekitar pukul 15.00 Wib datang Terdakwa mendengar ada datang seorang laki-laki yang tidak dikenal hendak membeli Narkotika shabu dengan memberikan uang 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Dedek Hidayat kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa 2. Yangka Irianto " tolong kau kasih sama yang beli itu " sambil menyerahkan 1(satu) paket kecil kepada Terdakwa sementara Terdakwa 1. Dedek Hidayat sambil menyuapi anaknya selanjutnya Terdakwa 2. Yangka Irianto menerima shabu tersebut langsung diserahkan kepada pembeli tiba-tiba tangan Terdakwa 2. yangka Irianto dipegang oleh pembeli tersebut dan saat itu beberapa orang lainya mengaku anggota Polisi dari Polrestabes Medan menangkap dan menggeledah kamar Terdakwa Dedek Hidayat ditemukan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tepat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari saku Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan atas kejadian tersebut, saksi bersama Tim membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bersama Terdakwa Dedek Hidayat ke kantor Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menjual narkotika jneis shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram
2. 1 (satu) klip kosong berukuran sedang
3. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam
4. Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandy Gultom dan Samuel Jacson Purba merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Sentosa Lama Gang leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) klip plastik kosong ukuran sedang, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tenpat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para saksi tergabung dalam Tim anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba jenis shabu di jalan Sentosa Lama Gg Leman Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian atas informasi tersebut Para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Petrus Sitepu bersama Hengky Ariandy Gultom dan Samuel Jacson Purba dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli mendatangi sebuah rumah yang menurut informasi adalah rumah penjual Shabu, setiba di rumah tersebut Tim melakukan penyamaran menghampiri Terdakwa 1. Dedek Hidayat dengan menyodorkan uang sebesar Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah) dengan berkata " bang belanja" selanjutnya laki-laki tersebut menerima uang dan menyuruh saksi untuk menunggu dan Tim melihat laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah kemudian keluar Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E menyerahkan barang shabu langsung Tim anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeldahan kedalam rumah ditemukan barang bukti 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi sedangkan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari saku Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan atas kejadian tersebut, saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke kantor Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. Dedek Hidayat memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa 2. Yangka Irianto tidak mendapatkan apa-apa hanya membantu Terdakwa Dedek Hidayat ;
- Bahwa Terdakwa 1. Dedek Hidayat memperoleh Narkotika jenis shabu dari saudara Edo sebanyak 4 (empat) kali dengan pembelian 1(satu) gram dengan harga rata-rata per gramnya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pergram dipecah Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) klip paket dengan harga 70 (tujuh puluh) ribuan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil menggunakan pipet plastic ;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2408/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip plastik transparan berisikan Kristal berwarna putih berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) berdasarkan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan berita Acara penimbangan barang bukti Nomor 102/04.37.00/2023 tanggal 13 April 2023 dari Pegadaian berat 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I .
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan ini yaitu Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-321/Enz.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Poltabes Medan yang terdiri dari saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Ariandi Gultom pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sentosa Lama Gg kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi dan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip berisi shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) yang merupakan milik Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang lain dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III, dihubungkan dengan ayat (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandy Gultom dan Samuel Jacson Purba merupakan anggota Reserse Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Sentosa Lama Gang leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Dedek Hidayat dan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) klip plastik kosong ukuran sedang, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandy Gultom dan Samuel Jacson Purba yang tergabung dalam Tim anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba di jalan Sentosa Lama Gg Leman Kelurahan Sei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian atas informasi tersebut Para saksi yang tergabung dalam Tim melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Petrus Sitepu bersama Hengky Ariandy Gultom dan Samuel Jacson Purba melakukan penyamaran sebagai pembeli mendatangi sebuah rumah yang menurut informasi dijadikan tempat menjual Shabu, setiba di rumah tersebut Tim melakukan penyamaran menghampiri Terdakwa 1. Dedek Hidayat dengan menyodorkan uang sebesar Rp 70.000.(tujuh puluh ribu rupiah) degan berkata " bang belanja" selanjutnya laki-laki tersebut menerima uang dan menyuruh saksi untuk menunggu dan saksi melihat laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah kemudian keluar Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E menyerahkan 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu langsung Tim anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa 1. Dedek Hidayat ditemukan 7 (tujuh) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1(satu) plastic klip kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E ketika hendak menyerahkan kepada salah satu anggota polisi kemudian Para saksi bersama Tim membawa Para Terdakwa ke kantor Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1. Dedek Hidayat , Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Edo dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) kali dengan pembelian per gramnya seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pergram dipecah oleh Terdakwa 1. Dedek Hidayat menjadi 10 (sepuluh) klip paket dengan harga 70 (tujuh puluh) ribuan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil menggunakan pipet plastic sedangkan Terdakwa 2. Yangka Irianto tidak mendapatkan apa-apa hanya membantu Terdakwa Dedek Hidayat untuk menjualkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain yang ternyata pembelinya anggota polisi (pembelian terselubung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2408/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip plastik transparan berisikan Kristal berwarna putih berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) berdasarkan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan berita Acara penimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti Nomor 102/04.37.00/2023 tanggal 13 April 2023 dari Pegadaian berat 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas bahwa para Terdakwa terbukti sebagai penjual Narkotika Golongan I , dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran Para Terdakwa sebagai penjual, Terdakwa 1. Dedek Hidayat memperoleh barang sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari saudara Edo sebanyak 4 (empat) kali pembelian dengan pembelian rata-rata 1(satu) gram per gramnya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pergram dipecah Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) klip paket dengan harga 70 (tujuh puluh) ribuan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil menggunakan pipet plastic kemudian Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa 1. Dedek Hidayat menyuruh Terdakwa 2. Yangka Irianto,S.E untuk menyerahkan 1(satu) paket plastic klip kecil kepada pembelinya yang ternyata anggota polisi (pembeli terselubung) dan pada saat Terdakwa 2. hendak menyerahkan 1(satu) paket plastic klip kecil berisikan Narkotika Sabu saat itu juga Tim Satuan Reserse Narkoba Poltabes Medan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas ada Kerjasama antara Para Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I , dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhi unsur " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika "

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis menanggapi oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas jelas Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bukan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa melainkan sedang menjual Narkotika jenis sabu dan dari Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) klip plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama oleh karena itu terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) klip kosong berukuran, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah dompet kecil berwarna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahat dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- .Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa **1. DEDEK HIDAYAT** dan Terdakwa **2. YANGKA IRIANTO,S.E** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dan **8 (delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H..M.H, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **25 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzul Hamdi, S.H., M.H	Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)